

[1] 무담보채권 사무위탁 부적정

- 「신용회복지원 관련 사무위탁요강」 제4조 제1항에 따르면 위탁회사가 보유한 채권은 수탁회사(신용정보회사 또는 자산보유자)에 사무를 위탁하는 것을 원칙으로 한다고 되어 있고
 - 같은 요강 제4조 제1항 1호 내지 8호에서 정한 양도·양수계약 해제대상 채권¹⁾ 등은 사무위탁 대상에서 제외한다고 되어 있음
- 그런데 경기지역본부에서 관리하고 있는 무담보채권에 대한 사무위탁 실태를 점검한 결과
 - 2015. 10. 29. ○○○○○으로부터 인수한 채무자 △△△△△ 채권(○○○○-▽▽▽▽)의 경우 채무관계인 파산면책을 사유로 2017. 9. 11. 환매 처리하여 채권 양도·양수 계약을 해제하였으나, 2019. 7. 15. 감사일 현재까지 □□□□□와의 사무위탁을 해지하지 않고 있었고
 - 같은 날짜에 같은 금융회사로부터 인수한 채무자 □□□ 채권(△△△△-○○○○○)의 경우 소멸시효 완성을 사유로 2017. 12. 29. 환매 처리하여 채권 양도·양수계약을 해제하였으나 2019. 7. 15. 감사일 현재까지 □□□□□와의 사무위탁을 해지하지 않는 등
 - [표 1] 및 [별지 1] ‘사무위탁 제외 대상 채무자에 대한 사무위탁 명세’와 같이 사무위탁 제외 대상이 된 총 368건의

1) 제4조(사무위탁 대상채권) ① 위탁회사가 보유한 채권은 수탁회사에 사무를 위탁하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 각 호의 어느 하나에 해당하는 채권은 사무위탁 대상채권에서 제외한다.

무담보채권에 대하여 길게는 672일, 짧게는 167일 동안 신용
정보회사에 사무 위탁을 해지하지 않고 있다가 감사기간 중
사무위탁을 해지한 사실이 있음²⁾

[표 1] 사무위탁 제외 대상 채권에 대한 신용정보회사별 위탁 현황

(단위 : 건)

- 기재 생략 -

【조치할 사항】

- ◇ 경기지역본부 본부장은 무담보채권이 사무위탁 제외 대상이
된 경우 즉시 사무위탁을 해지하는 등 관련 업무를 철저히
하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을
실시하시기 바랍니다. (주의)

2) 무담보채권 사무위탁 부적정 사례가 서울서부지역본부 및 경기지역본부에서 동일하게
확인되었으므로 나머지 지역본부에 대해서도 「감사 반복지적사항 등 취약분야 개선실태」
특정감사(2019. 10. 14.~18.) 시 점검 예정